

통 보

제 목 임직원 행동강령 준수에 관한 사항

소 관 기 관 

조 치 기 관 ▼▼▼▼▼

내 용

1. 업무개요

은 ##### 각 진료과의 ○○○○○들은 직원 간의 경조사, 회식, 직원 퇴직 행사 등 부서 내 행사 경비 집행을 위해 필요시 인당 ?만원의 회비를 징수하여 경비로 활용하여 집행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제9조의2(청렴의무) 제1항은 직원은 직무와 관련하여 직·간접적으로 사례·증여 또는 향응을 주거나 받을 수 없다고 규정하고 있으며, 같은 조 제2항은 직무 관련성 유무를 불문하고 다른 직원에게 사례·증여 또는 향응을 주거나 받아서는 아니 된다고 명시되어 있다.

또한, 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 ‘청탁금지법’) 제8조제2항 및 「 임직원 행동강령」(이하 ‘임직원 행동강령’) 제16조제2항은 임직원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 금품등을 받거나 요구 또는 약속하여서는 아니 된다고 규정하고 있다.

또한, 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 ‘청탁금지법’) 제8조제5항 및 「 임직원 행동강령」(이하 ‘임직원 행동강령’) 제16조 제6항은 임직원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 금품등을 제공하거나 제공의 약속 또는 의사표시를 해서는 아니 된다고 규정되어 있다.

이에 따라 #####과 ○○○(○○○) ?명은 소속 직원에 대한 지휘·감독권 및 인사·근무평정 등에 영향을 미칠 수 있는 지위에 있으므로 직무 관련 직원으로부터 금품 등을 수수하거나 제공하는 행위는 공정한 직무수행에 대한 신뢰를 훼손할 우려가 있어 엄격한 도덕성 및 청렴성이 요구된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ##### XXX는 ●●●●●들이 회비를 모아 마련한 명절 선물을 수
수한 사실 관련 조사 과정에서 명절 때 ●●●●●들이 ㉸㉸㉸실을 방문하여 인사를
하면서 선물을 전달하여 이를 수령하였고, 공개된 장소에서 여러 사람이 함께
전달한 것이므로 문제라고 생각하지 못하였다고 진술하였다.

또한,  # # # #  회비 회계장부를 확인한 결과, [표]와 같이 해당 직원은 # # # # #으로 재직하는 기간(?????.?~현재) 동안  회비로 구입된 명절 선물을 총 ??회에 걸쳐 ?????원 상당을 제공받아 온 것으로 확인하였다. (?????.??. 선물가액 전액 반납 완료)

[표] 현 # # # # # 재직 중 명절 선물 지급내역(????.?월~????.?월)

[단위 : 건, 원]

지출일자	지출내역(건)	지출금액(원)
총합계	??건	?????

[##### # # # # 회계장부 기준으로 재구성]

회비 운영과 관련하여 급 이상이 참여하는 & & 회의를 통해 회칙 개정, 회비 징수 및 운영 방식 결정 등에 관여하였으며, # # # # # 명절 선물 제공 여부와 품목 선정 과정에서 최종 의사결정을 한 사실이 확인되었다.

조사 과정에서 회비는 본인 입사 당시부터 존재하였고 & & 회의를 통해 운영되었다고 진술하였으며, 신입직원 등에 대한 별도의 사전 고지나 동의 절차 없이 관행적으로 회비를 징수해 왔다고 진술하였다.

또한 ##### 명절 선물은 본인이 입사할 때부터 계속되어 온 관행으로 알고 있으며, 총무 담당자가 선물 준비를 위해 의견을 구하면 본인 또는 전임 ○○○○에게 보고한 후 주변 ◆◆들의 의견을 수렴하여 최종 결정했다고 진술하였다.

조사 결과 ○○○○ ?명은 구성원 전체의 동의를 받지 않은 상태에서 회비를 사용하여 ##### 명절 선물을 제공하는 관행을 유지하였으며, 해당 선물의 품목 및 지급 여부 결정 과정에 실질적으로 관여한 사실이 확인되었다.

이는 금품의 액수나 대가성 여부와 관계없이 공단 임직원에게 요구되는 청렴의무 위반으로 공직윤리에 대한 신뢰를 저해한 부적정한 행위에 해당한다.

조치할 사항

■■■■■■■■■는

「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조제2항을 위반한 ■■■■■■■■■■ #####(XXX) 및 ▷▷▷ ?급(YYY, AAA)에 대하여 동법 제23조제5항에 따라 과태료 재판 관할 법원에 위반 사실을 「통보」 조치하시기 바랍니다. (통보)

관련자

소 속	직급	성명	주민등록번호	담당기간	담당업무	현근무처	비고
■■■■■■■■■ #####	#####	XXX	??????- ?*****	'???.???.~ 현재	#####	좌동	
■■■■■■■■■ #####	▷▷▷?급	YYY	??????- ?*****	'???.???.~ 현재	=====	좌동	§§§§
■■■■■■■■■ #####	▷▷▷?급	AAA	??????- ?*****	'???.???.~ 현재	●●●●●● ○○○○	좌동	